

0000515-53.2019.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: JAMIL ROS SABBAG

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... que já foi processada e condenada por tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a despeito dos argumentos trazidos pela Defesa, e pese a ré não ter como certa a procedência criminosa do aparelho celular lhe era, ao tempo da conduta, possível perquirir acerca da desproporção entre o preço pago e o valor de avaliação do bem, presumindo ter sido obtido ilicitamente, notadamente porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça - Foro de Garça - 2ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, nº 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000515-53.2019.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000515-53.2019.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2083/2017 - Delegacia de Polícia de Garça, 215/2018 - Delegacia de Polícia de Garça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANESSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JAMIL ROS SABBAG

Vistos.

VANESSA DA SILVA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no art. 180, §3º do Código Penal, pois, segundo a denúncia, entre os dias 31 de outubro de 2017 e 17 de fevereiro de 2018, em local incerto, adquiriu o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J2 Prime, de cor dourada, por R\$100,00 de uma pessoa identificada como Kauê. Consta ainda que o bem foi avaliado, à época, em R\$699,00, sendo evidente a desproporção entre seu valor e aquele pago pela acusada, razão pela qual deveria suspeitar de sua origem ilícita.

A denúncia foi recebida (fls. 205/206) e a ré, devidamente citada (fls. 233), ofereceu resposta à acusação (fls. 234/236). Durante a instrução processual todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados em nuvem através do sistema One Drive, cujas gravações poderão ser acessadas através do(s) vídeo(s) anexado(s) ao termo de audiência de fls. 272/274. Na ocasião foram ouvidas a vítima e 01 testemunha arrolada pela acusação, e a ré interrogada. Ao final da audiência de instrução debates e julgamento o Ministério Público requereu a procedência da ação, ao passo em que a Defesa pleiteou a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente, pois restaram provadas a materialidade e a autoria do delito, conforme prova documental (fls. 34, 44/45, 47/49) e oral existente nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima José Carlos Eusébio disse que teve seu aparelho celular furtado e que, tempos depois, havia sido recuperado. Disse que não foi a ré quem entrou em sua casa e furtou o aparelho. Conhece a acusada da cidade.

A testemunha Roberto disse que não tem conhecimento da receptação. Informou que precisava comprar um celular e anunciou na página do Facebook - "Boca a boca" - e foi procurado por uma moça oferecendo um modelo J2 da Samsung por R\$380,00.

Informando que só possuía R\$360,00 acabaram fechando negócio. Ela foi entregar pessoalmente o aparelho, porém o depoente não se recorda do nome dela; lembra apenas que tinha cabelo preto, tatuagem no braço e era meio magra.

A investigadora Alessandra disse não se recordar com detalhes dos fatos. Soube apenas indicar que uma pessoa entrou na casa da vítima e ter subtraído um aparelho celular que, tempos depois, estava sendo anunciado à venda na página "Boca a boca". Interrogada, a acusada afirmou que adquiriu o aparelho de uma pessoa que morava perto de sua casa, chamado Kauê. Disse que, à época, estava precisando de um aparelho celular para efetivar vendas de produtos pela internet. Foi uma conhecida quem falou que Kauê tinha um aparelho para vender e, na ocasião, não desconfiou do baixo valor do aparelho e sequer imaginou que fosse proveniente de ilícito. Disse que sua situação financeira melhorou e, tempo depois, adquiriu um aparelho novo e, por isso, acabou vendendo o que havia adquirido. Não se lembra ao certo do nome da pessoa para quem vendeu, tampouco se recorda de sua aparência, mas adiantou que anunciou o celular por R\$260,00. Arrematou dizendo que já foi processada e condenada por tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a despeito dos argumentos trazidos pela Defesa, e pese a ré não ter como certa a procedência criminosa do aparelho celular lhe era, ao tempo da conduta, possível perquirir acerca da desproporção entre o preço pago e o valor de avaliação do bem, presumindo ter sido obtido ilicitamente, notadamente porque desacompanhado de documento fiscal que comprovasse sua origem.

Logo, reconhecidas a materialidade e a autoria, o decreto de procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira etapa, nos termos do art. 59, do Código Penal, sendo favoráveis as circunstâncias, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ante sua reincidência (fls. 259/261), agravo a pena em 1/6 para fixar a intermediária em 01 mês e 05 dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Sem causas legais a apreciar na terceira etapa, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Valor do dia-multa no mínimo legal, pois não há informações sobre a capacidade econômica da acusada.

O regime é o aberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade a ser designada na fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para CONDENAR a ré VANESSA DA SILVA como incurso no artigo 180, §3º do Código Penal à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, SUBSTITUÍDA por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade a ser designada em fase de execução, e ainda ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Tendo a acusada respondido ao processo em liberdade e em razão da natureza da pena ora imposta, nessa condição poderá exercer o seu direito de recorrer (art. 387, § 1º, CPP).

Custas na forma da lei.

Publique-se e intime-se.
Garça, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA